



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARI GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Aren RT.03/24 Ds. Setia Mekar Kec.
Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI GUNAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARI GUNAWAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa **HARI GUNAWAN** untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA No Rek 3540303532 atas nama SITI NUR HIDAYAH
 - o 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI AGUSTINA
 - o 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 479101024235531 atas nama Hari Gunawan
 - o 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI AGUSTINA
 - o 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 479101024235531 atas nama Hari Gunawan
 - o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 6013011000825264

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

 - o 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744034632008 dan IMEI2 864744034632016

Dikembalikan kepada SITI NUR HIDAYAH

 - o 1 Unit HP OPPO F3 warna Hitam Imei 1 865249038123391 dan Imei 2 865249038123383

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa HARI GUNAWAN** pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.07 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018, ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kp Rawa Aren RT 04/12 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik,*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Oktober tahun 2018 Terdakwa menggunakan akun facebook teman Terdakwa bernama HERU selanjutnya Terdakwa merubah nama akun RIKA HERU menjadi akun bernama INDAN NUR HAFIFAH dan selanjutnya semenjak saat itu Terdakwa menggunakan sendiri akun bernama INDAN NUR HAFIFAH
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.07 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook INDAN NUR HAFIFAH memposting ke Group Facebook Info Loker Kawasan Cibitung, Cikarang, Bekasi dengan Kalimat " Yg Punya akun akulaku, kredivo, kartu kredit dan TRAVELOKA, ayo cairin limite nya lumayan tambahan uang untuk sehari hari dan tahun baru nanti. Proses Akulaku kredivo dan kartu kredit Cuma 1 Jam loh. Traveloka 3 Jam setelah transaksi. Minat Langsung w.a aja 087775122037" dengan ditambahkan oleh Terdakwa bukti transfer milik orang lain yang Terdakwa ambil dari akun facebook milik AKULAKU terkait dengan pencairan akun.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib Saksi SITI NUR HIDAYAH yang sedang berada di Kontrakan Saksi yang beralamat di Jl Raya Bugel Salam Tegal Danas Kepulauan Rawa Banteng RT 01/04 Serta Jaya Kec Cikarang Timur Kab Bekasi membuka akun facebook Saksi yang bernama SITI NUR HIDAYAH dan melihat sebuah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun bernama INDAN NUR HAFIFAH yang membuat postingan " Yg Punya akun akulaku, kredivo, kartu kredit dan TRAVELOKA, ayo cairin limite nya lumayan tambahan uang untuk sehari hari dan tahun baru nanti. Proses Akulaku kredivo dan kartu kredit Cuma 1 Jam loh. Traveloka 3 Jam setelah transaksi. Minat Langsung w.a aja 087775122037". Dan mempercayai terkait dengan proses pencairan akun AKULAKU setelah melihat postingan tersebut dengan didukung adanya bukti – bukti transfer yang berhasil dilakukan, Selanjutnya Saksi SITI NUR HIDAYAH menghubungi nomor 087775122037 yang tidak lain merupakan nomor telepon Terdakwa melalui whatsapp untuk menanyakan pencairan akun akulaku sebesar Rp 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian Saksi SITI NUR HIDAYAH membuat akun AKULAKU dan oleh Terdakwa diinstruksikan harus membayar Down Payment (DP) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi untuk SITI NUR HIDAYAH untuk membuka akun akulaku milik Saksi SITI NUR HIDAYAH dan memilih menu KTA (Kredit Tanpa Agunan) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening milik Saksi SITI NUR HIDAYAH
- Bahwa setelah berhasil uang tersebut masuk sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening milik Saksi SITI NUR HIDAYAH kemudian uang tersebut diminta oleh Terdakwa untuk dikirimkan sebagai uang dp ke rekening Bank BRI No 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI GUSTINA kemudian Saksi SITI NUR HIDAYAH pada tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 14.52 Wib mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRI No 043801020879501 selanjutnya setelah uang tersebut berhasil dikirim, Terdakwa meyakinkan kepada Saksi SITI NUR HIDAYAH proses pencairan uang sebesar Rp. 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) akan segera cair, setelah meyakinkan Saksi SITI NUR HIDAYAH kemudian Terdakwa menonaktifkan nomor telepon Terdakwa dan mengganti nomor telepon tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa menerima notifikasi perihal uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) yang ditransfer dari Saksi SITI NUR HADIYAH selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rek milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Saksi SITI NUR HADIYAH tidak mendapatkan konfirmasi dari AKULAKU terkait dengan proses pencairan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp. 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Saksi SITI NUR HADIYAH berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SITI NUR HADIYAH mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU EI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa HARI GUNAWAN** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018, ataupun setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl Raya Bugel Salam Tegal Danas Kepulauan Rawa Banteng RT 01/04 Serta Jaya Kec Cikarang Timur Kab Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.07 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook INDAN NUR HAFIFAH memposting ke Group Facebook Info Loker Kawasan Cibitung, Cikarang, Bekasi dengan Kalimat " Yg Punya akun akulaku, kredivo, kartu kredit dan TRAVELOKA, ayo cairin limite nya lumayan tambahan uang untuk sehari hari dan tahun baru nanti. Proses Akulaku kredivo dan kartu kredit Cuma 1 Jam loh. Traveloka 3 Jam setelah transaksi. Minat Langsung w.a aja 087775122037" dengan ditambahkan oleh Terdakwa bukti transfer milik orang lain yang Terdakwa ambil dari akun facebook milik AKULAKU terkait dengan pencairan akun.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib Saksi SITI NUR HIDAYAH yang sedang berada di Kontrakan Saksi yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl Raya Bugel Salam Tegal Danas Kepulauan Rawa Banteng RT 01/04 Serta Jaya Kec Cikarang Timur Kab Bekasi membuka akun facebook Saksi yang bernama SITI NUR HIDAYAH dan melihat sebuah akun bernama INDAN NUR HAFIFAH yang membuat postingan " Yg Punya akun akulaku, kredivo, kartu kredit dan TRAVELOKA, ayo cairin limite nya lumayan tambahan uang untuk sehari hari dan tahun baru nanti. Proses Akulaku kredivo dan kartu kredit Cuma 1 Jam loh. Traveloka 3 Jam setelah transaksi. Minat Langsung w.a aja 087775122037". Dan mempercayai terkait dengan proses pencairan akun AKULAKU setelah melihat postingan tersebut dengan didukung adanya bukti – bukti transfer yang berhasil dilakukan, Selanjutnya Saksi SITI NUR HIDAYAH menghubungi nomor 087775122037 yang tidak lain merupakan nomor telepon Terdakwa melalui whatsapp untuk menanyakan pencairan akun akulaku sebesar Rp 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian Saksi SITI NUR HIDAYAH membuat akun AKULAKU dan oleh Terdakwa diinstruksikan harus membayar Down Payment (DP) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi untuk SITI NUR HIDAYAH untuk membuka akun akulaku milik Saksi SITI NUR HIDAYAH dan memilih menu KTA (Kredit Tanpa Agunan) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening milik Saksi SITI NUR HIDAYAH
- Bahwa setelah berhasil uang tersebut masuk sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening milik Saksi SITI NUR HIDAYAH kemudian uang tersebut diminta oleh Terdakwa untuk dikirimkan sebagai uang dp ke rekening Bank BRI No 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI GUSTINA kemudian Saksi SITI NUR HIDAYAH pada tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 14.52 Wib mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRI No 043801020879501 selanjutnya setelah uang tersebut berhasil dikirim, Terdakwa meyakinkan kepada Saksi SITI NUR HIDAYAH proses pencairan uang sebesar Rp. 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) akan segera cair, setelah meyakinkan Saksi SITI NUR HIDAYAH kemudian Terdakwa menonaktifkan nomor telepon Terdakwa dan mengganti nomor telepon tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa menerima notifikasi perihal uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) yang ditransfer dari Saksi SITI NUR HADIYAH

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rek milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Saksi SITI NUR HADIYAH tidak mendapatkan konfirmasi dari AKULAKU terkait dengan proses pencairan dana sebesar Rp. 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Saksi SITI NUR HADIYAH berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SITI NUR HADIYAH mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Siti Nur Hidayah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Kontrakan FAR Jl Raya Bugel Salam Tegal Danas Kepulauan Rawa Benteng Kec Cikarang Timur Kab Bekasi melihat akun facebook bernama INDAN NUR HAFIFAH membuat status pada tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.07 Wib yang berisi "Yg Punya akun akulaku, kredivo, kartu kredit dan TRAVELOKA, ayo cairin limite nya lumayan tambahan uang untuk sehari hari dan tahun baru nanti. Proses Akulaku kredivo dan kartu kredit Cuma 1 Jam loh. Traveloka 3 Jam setelah transaksi. Minat Langsung w.a aja 087775122037" di group Facebook Info Loker Kawasan Cibitung, Cikarang Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi melalui wa ke nomor 087775122037 yang langsung di respon oleh Terdakwa dengan mengatakan akan membantu Saksi melalui whatsapp membuat akun akulaku untuk mencairkan limit akun akulaku sebesar Rp. 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengikuti instruksi dari Terdakwa akun akulaku milik Saksi selesai dibuat kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal pencairan uang sebesar Rp 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Terdakwa menyatakan bisa dicairkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan Saksi membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan instruksi kepada Saksi untuk membukan akun akulaku milik Saksi dan memilih menu KTA (Kredit Tanpa Agunan) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut masuk kerekening milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) masuk ke rekening Saksi, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk membayar uang muka sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening yang telah ditunjuk oleh Terdakwa yang tidak lain merupakan rekening milik istri Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Saksi mentransfer Rp 500.000,- ke rekening yang telah diberikan dan Terdakwa meyakinkan kepada Saksi setelah membayar akan dihubungi oleh pihak akulaku dan uang sebesar Rp. 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu) akan dicairkan. Namun hingga tanggal 28 Desember 2018 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan nomor Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali serta tidak ada konfirmasi dari pihak akulaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdurisfa Adzan Trahjurendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT AKULAKUSILVRR INDONESIA;
- Bahwa limit akun akulaku adalah seseorang yang memiliki akun akulaku akan mendapatkan limit penggunaan akun tersebut untuk membeli barang secara online melalui sistem akulaku dan limit tersebut hanya dapat digunakan untuk transaksi online dan pinjaman online atau Kredit Tanpa Agunan;
- Bahwa limit akun akulaku bisa dicairkan namun tidak seluruhnya bisa diuangkan melainkan dalam bentuk pinjaman online atau dalam aplikasi berupa KTA (Kredit Tanpa Agunan);
- Bahwa tidak perlu membayar DP untuk mencairkan limit akun akulaku;
- Bahwa akulaku tidak pernah membuat iklan dalam bantuan pencairan limit akun akulaku

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sofyan Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap barang digital di Laboratorium Forensik Komputer dengan langkah – langkah melakukan pemeriksaan pendahuluan, kemudian barang bukti berupa handphone Oppo F3 milik Terdakwa;
- Bahwa pada Handphone Oppo F3 milik Terdakwa terdapat user account facebook sebanyak 7 akun yang mana salah satunya atas nama Indah Nur Hafifah dengan username Rika.heru@yahoo.co.id;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identik terdapat data komunikasi via whatsapp antara SITI NUR HIDAYAH dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.07 Wib di akun facebook group loker Cibitung, Cikarang, Bekasi berisi " Yg Punya akun akulaku, kredivo, kartu kredit dan TRAVELOKA, ayo cairin limite nya lumayan tambahan uang untuk sehari hari dan tahun baru nanti. Proses Akulaku kredivo dan kartu kredit Cuma 1 Jam loh. Traveloka 3 Jam setelah transaksi. Minat Langsung w.a aja 087775122037"
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2018 Saksi SITI NUR HIDAYAH menghubungi Terdakwa melalui whatsapp menanyakan perihal proses pencairan limit akun akulaku
- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi SITI NUR HIDAYAH untuk membuat akun Akulaku, setelah membuat akun akulaku Saksi SITI NUR HIDAYAH menanyakan kembali kepada Terdakwa mengenai prosedur selanjutnya dan Terdakwa mengarahkan untuk membuka KTA (Kredit Tanpa Agunan) kemudian setelah itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi SITI NUR HIDAYAH terdapat limit sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan langsung di transfer ke rekening Saksi SITI NUR HIDAYAH
- Bahwa Saksi SITI NUR HIDAYAH menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan proses pencairan Rp. 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kemudian Terdakwa menyatakan harus membayar DP terlebih dahulu maka akan segera cair uang tersebut setelah DP dibayarkan

- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BRI 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI GUSTINA yang tidak lain merupakan istri Terdakwa dan kemudian Saksi SITI NUR HIDAYAH mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening tersebut
- Bahwa nomor rekening Bank BRI 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI GUSTINA yang digunakan oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari istri Terdakwa
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 500.000- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Saksi SITI NUR HIDAYAH melalui transfer Terdakwa menyampaikan dana sebesar Rp.2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) akan segera masuk ke rekening Saksi SITI NUR HIDAYAH dan akan segera di konfirmasi oleh pihak AKULAKU
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menerima uang dan memberi tahu Saksi SITI NUR HIDAYAH perihal proses pencairan Terdakwa mengganti nomor Handphone Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan akun Facebook INDAN NUR HAFIFAH dari teman Terdakwa bernama HERU, kemudian Terdakwa awalnya meminta izin untuk menggunakan akun facebook tersebut untuk menggunakan bermain game online awalnya bernama RIKA HERU kemudian Terdakwa ganti nama tersebut menjadi INDAN NUR HAFIFAH
- Bahwa Terdakwa tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA No Rek 3540303532 atas nama SITI NUR HIDAYAH
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI AGUSTINA
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 479101024235531 atas nama Hari Gunawan
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI AGUSTINA

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 479101024235531 atas nama Hari Gunawan
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 6013011000825264
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744034632008 dan IMEI2 864744034632016
- 1 Unit HP OPPO F3 warna Hitam Imei 1 865249038123391 dan Imei 2 865249038123383

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.07 Wib bertempat di Kp Rawa Aren RT 04/12 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa mengupload melalui akun INDAN NUR HAFIFAH di group facebook info Loker Cibitung, Cikarang, Bekasi " Yg Punya akun akulaku, kredivo, kartu kredit dan TRAVELOKA, ayo cairin limite nya lumayan tambahan uang untuk sehari hari dan tahun baru nanti. Proses Akulaku kredivo dan kartu kredit Cuma 1 Jam loh. Traveloka 3 Jam setelah transaksi. Minat Langsung w.a aja 087775122037";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib Saksi SITI NUR HIDAYAH melihat status yang di upload oleh Terdakwa melalui akun facebook yaitu " Yg Punya akun akulaku, kredivo, kartu kredit dan TRAVELOKA, ayo cairin limite nya lumayan tambahan uang untuk sehari hari dan tahun baru nanti. Proses Akulaku kredivo dan kartu kredit Cuma 1 Jam loh. Traveloka 3 Jam setelah transaksi. Minat Langsung w.a aja 087775122037"
- Bahwa setelah melihat status akun Facebook tersebut Saksi SITI NUR HIDAYAH langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses pencairan akun akulaku, kemudian diarahkan oleh Terdakwa untuk membuat akun akulaku untuk proses pencairan dana sebesar Rp. 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa setelah Saksi SITI NUR HIDAYAH membuat akun akulaku selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi SITI NUR HIDAYAH untuk masuk ke KTA (Kredit Tanpa Agunan) dan mencairkan limit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengarahkan kepada Saksi SITI NUR HIDAYAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sebagai bagian DP untuk pencairan Rp. 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BRI No 0433801020879501 kepada Saksi SITI NUR HIDAYAH untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk DP pencairan dana AKULAKU
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak AKULAKU dan Terdakwa tidak memiliki kerjasama dengan pihak AKULAKU untuk proses pencairan dana AKULAKU
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan akun facebook bernama INDAN NUR HAFIFAH dengan melakukan login melalui Handphone milik Terdakwa OPPO F3
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi SITI NUR HIDAYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A Ayat (1) UU El Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap orang;
- 2.Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- 3.Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **HARI GUNAWAN** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.07 Wib bertempat di Kp Rawa Aren RT 04/12 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa mengupload melalui akun INDAN NUR HAFIFAH di group facebook info Loker Cibitung, Cikarang, Bekasi ” Yg Punya akun akulaku, kredivo, kartu kredit dan TRAVELOKA, ayo cairin limite nya lumayan tambahan uang untuk sehari hari dan tahun baru nanti. Proses Akulaku kredivo dan kartu kredit Cuma 1 Jam loh. Traveloka 3 Jam setelah transaksi. Minat Langsung w.a aja 087775122037”;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib Saksi SITI NUR HIDAYAH melihat status yang di upload oleh Terdakwa melalui akun facebook yaitu ” Yg Punya akun akulaku, kredivo, kartu kredit dan TRAVELOKA, ayo cairin limite nya lumayan tambahan uang untuk sehari hari dan tahun baru nanti. Proses Akulaku kredivo dan kartu kredit Cuma 1 Jam loh. Traveloka 3 Jam setelah transaksi. Minat Langsung w.a aja 087775122037”

Menimbang, bahwa setelah melihat status akun Facebook tersebut Saksi SITI NUR HIDAYAH langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses pencairan akun akulaku, kemudian diarahkan oleh Terdakwa untuk membuat akun akulaku untuk proses pencairan dana sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Saksi SITI NUR HIDAYAH membuat akun akulaku selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi SITI NUR HIDAYAH untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke KTA (Kredit Tanpa Agunan) dan mencairkan limit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengarahkan kepada Saksi SITI NUR HIDAYAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai bagian DP untuk pencairan Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BRI No 0433801020879501 kepada Saksi SITI NUR HIDAYAH untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk DP pencairan dana AKULAKU, setelah menerima uang dan memberi tahu Saksi SITI NUR HIDAYAH perihal proses pencairan Terdakwa mengganti nomor Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak AKULAKU dan Terdakwa tidak memiliki kerjasama dengan pihak AKULAKU untuk proses pencairan dana AKULAKU;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menggunakan akun facebook bernama INDAN NUR HAFIFAH dengan melakukan login melalui Handphone milik Terdakwa OPPO F3 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi SITI NUR HIDAYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A Ayat (1) UU El Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikatikan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA No Rek 3540303532 atas nama SITI NUR HIDAYAH, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI AGUSTINA, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 479101024235531 atas nama Hari Gunawan, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI AGUSTINA, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 479101024235531 atas nama Hari Gunawan dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 6013011000825264, yang telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744034632008 dan IMEI2 864744034632016, yang terbukti milik SITI NUR HIDAYAH, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada SITI NUR HIDAYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit HP OPPO F3 warna Hitam Imei 1 865249038123391 dan Imei 2 865249038123383, yang disita dari Terdakwa dan terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A Ayat (1) UU EI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI GUNAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA No Rek 3540303532 atas nama SITI NUR HIDAYAH;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI AGUSTINA;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 479101024235531 atas nama Hari Gunawan;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 043801020879501 atas nama ARMELIA DWI AGUSTINA;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No Rek 479101024235531 atas nama Hari Gunawan;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 6013011000825264;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744034632008 dan IMEI2 864744034632016;

Dikembalikan kepada SITI NUR HIDAYAH;

- 1 Unit HP OPPO F3 warna Hitam Imei 1 865249038123391 dan Imei 2 865249038123383;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, oleh kami Decky Christian S.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Budi Setia Mulya.,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H..

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ckr